

1501562-26.2021.8.26.0586
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Desacato
Magistrado: Cassio Pereira Brisola
Comarca: São Roque
Foro: Foro de São Roque
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 02/02/2022
... a jurisprudência:

"Tóxico - Crime de Tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o êdito condenatório - Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Roque
Foro de São Roque
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Av John Kennedy, 355, Centro - CEP 18130-510, Fone: (11)2550-5297, Sao Roque-SP -
E-mail: saoroquejec@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 25 de janeiro de 2022, estes autos foram feitos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Cassio Pereira Brisola.

SENTENÇA

Processo nº:

1501562-26.2021.8.26.0586

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desacato

Data da Distribuição

16/06/2021

TC nº

3049691/2021 - DEL.POL.SÃO ROQUE, 18521765 - DEL.POL.SÃO ROQUE

Data do Fato

11/06/2021

Vítima(s)

O ESTADO

Autor(a)(es) dos fatos

MARCOS SEBASTIÃO IZIDIO,

Número de Ordem

2021/000648

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra Marcos Sebastião Izídio, imputando-lhe fato tipificado no art. 331 do Código Penal, alegando, em síntese, que ele teria desacatado os policiais militares Jairo Ferreira Marques e Eduardo Campos dos Santos, no exercício de suas funções.

A denúncia foi recebida em 21/10/2021 (fls. 50/51).

O réu, embora devidamente citado (fl. 49), não compareceu na audiência (fl. 50/51), sendo decretada a sua revelia.

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 50/51) e a defesa informou não possuir testemunhas.

O Ministério Público requer a procedência da ação, levando-se em consideração a reincidência na dosimetria da pena.

A defesa requer a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito, a ação é procedente.

As provas dos autos são seguras e uníssonas quanto ao desacato praticado pelo réu.

A testemunha, Sr. Eduardo, em seu depoimento, confirma que o réu disse "policiais de merda, bando de vagabundos e policiais filhos da puta".

No mesmo sentido o depoimento do Sr. Jairo, que relatou ter ouvido o réu dizer "seus policiais de merda, bando de vagabundos, filhos da puta".

A versão da defesa restou isolada nos autos.

Por outro lado, os policiais militares descreveram bem o ocorrido, demonstrando coerência e isenção de ânimos, merecendo a fé deste juiz.

Ademais, acrescento que o fato de as vítimas serem policiais militares não lhes retira a credibilidade, tampouco se pode afirmar que são pessoas que abusam da autoridade a que estão investidas.

Nada existe nos autos a indicar que os policiais militares tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu no caso em tela.

Desse modo, não há razão para retirar a credibilidade das testemunhas.

Nesse sentido a jurisprudência:

"Tóxico - Crime de Tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o êdito condenatório - Condenação mantida". (TJ SP - Apelação Nº 0003411-10.2012.8.26.0300 - 12/08/2014 - Relator Newton Neves).

"Tráfico ilícito de entorpecentes - Apreensão de 17 gramas de cocaína, 6 gramas de crack e 2 gramas de maconha, prontas para venda no varejo - Depoimentos dos policiais em sintonia com o acervo probatório, a merecer credibilidade - Traficância comprovada - Condenação devida - Recurso desprovido". (TJSP - Apelação nº 001681-39.2013.8.26.0296 - 12/08/2014 - Relator Willian Campos).

Desta feita, afasto a tese defensiva e reconheço a prática do desacato descrito na denúncia pelo réu.

Passo a dosar a pena.

Na análise do disposto no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu possui outros registros criminais, incluindo duas condenações transitadas em julgado, por delito praticado em data anterior aos fatos narrados na denúncia, tendo cumprido a pena em um deles e havendo extinção da punibilidade no outro, configurando maus antecedentes, nos termos do entendimento firmado pelo STJ.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. (...) (HC 530.738/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019)

Ademais, o réu reagiu com extrema violência à atuação dos policiais militares, superando os limites normais da culpabilidade do presente delito, revelando total desprezo pela autoridade policial, indicando a necessidade de aumento da pena base.

Assim, diante desse quadro, fixo a pena do réu em 1 (um) ano de detenção.

Consigno que não é possível aplicar somente a pena de multa em razão da personalidade e conduta do réu, uma vez que ele possui outros registros criminais.

Inexistem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada.

O regime inicial do cumprimento de pena deverá ser o semi-aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do CP, ante os fundamentos adotados na fixação da pena base.

Diante do disposto no inciso III do artigo 44 do Código Penal, entendo não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, diante da agressividade demonstrada pelo réu, além dos maus antecedentes, nos termos da fundamentação utilizada na fixação da pena base, tudo a demonstrar que a substituição da pena não será suficiente.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MARCOS SEBASTIÃO IZÍDIO, como incurso no artigo 331 do Código Penal, a pena de 01 ano de detenção, em regime inicial semi-aberto.

Transitada em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Sao Roque, 25 de janeiro de 2022.

CASSIO PEREIRA BRISOLA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA